

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 46/2535	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสง พาณิชย์	โจทก์
	บริษัท ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด	ผู้ร้อง
	นาย เกียรติกุล ัญญพานิช	จำเลย
	ป.วิ.พ. มาตรา 289, มาตรา 290	

โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินซึ่งมีชื่อภรรยาจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในฐานะที่เป็นทรัพย์สินของจำเลย ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของจำเลยและภรรยาในคดีอื่นและเป็นผู้รับจำนองที่ดินแปลงที่ถูกยึด ได้ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ในเงินที่ขายทอดตลาดก่อนเจ้าหนี้อื่นในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ส่วนเงินที่เหลือผู้ร้องหาได้ใช้สิทธิในฐานะเจ้าหนี้ของจำเลยยื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์ไม่ดั่งนั้น เมื่อไม่มีเจ้าหนี้รายอื่นมายื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว ก็ชอบที่ศาลจะต้องจ่ายเงินสุทธิที่หักจากหนี้บุริมสิทธิให้โจทก์ไปตามสิทธิที่โจทก์มีส่วนได้รับ ผู้ร้องจะมายื่นคำแถลงคัดค้านขอให้งดการจ่ายเงินที่เหลือดังกล่าวทั้งหมดโดยอ้างว่าขอยึดไว้ในคดีอื่นแล้วหาได้ไม่

คดีนี้สืบเนื่องมาจาก ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาศาลฎีกาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชำระเงินจำนวน 185,248 บาทพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยผิดนัดโจทก์บังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 34 ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุงพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน ซึ่งมีชื่อนางสาคร ัญญพานิช ภรรยาจำเลยเป็นผู้

ถือกรรมสิทธิ์ขายทอดตลาดได้เงิน 450,000 บาทผู้ร้องยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้
บุริมสิทธิไปจำนวน 169,647.67 บาทคงเหลือเงินสุทธิจำนวน 258,802.33 บาท
โจทก์ยื่นคำแถลงขอรับเงินส่วนที่เหลือดังกล่าว ศาลชั้นต้นอนุญาต ผู้ร้องยื่นคำแถลง
คัดค้านว่าทรัพย์ที่ขายเป็นกรรมสิทธิ์ของนางสาคร มิใช่ของจำเลยเงินส่วนที่เหลือจะ
ต้องตกเป็นของกองมรดกของนางสาคร ซึ่งผู้ร้องได้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึด
เงินจำนวนนี้ไว้ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 757/2529 แล้ว จึงขอให้ศาลชั้นต้นระงับ
การจ่ายเงินแก่โจทก์ศาลชั้นต้นสั่งนัดพร้อม

ในวันนัดพร้อม ศาลชั้นต้นได้ตรวจคำร้องคำแถลงต่าง ๆ แล้วมีคำสั่งให้เพิก
ถอนคำสั่งที่ให้จ่ายเงินแก่โจทก์ตามคำแถลงเสียโดยเปลี่ยนเป็นอนุญาตให้โจทก์
บังคับเอาเฉพาะจากเงินครึ่งหนึ่งของจำนวนที่เหลือจากการชำระหนี้บุริมสิทธิแก่ผู้
ร้องแล้วเท่านั้น

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ศาลชั้นต้นจ่ายเงินคงเหลือสุทธิที่หักจาก
หนี้บุริมสิทธิแล้วแก่โจทก์ไป ตามส่วนที่โจทก์พึงมีสิทธิได้รับเต็มจำนวน ค่าฤชา
ธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์นำยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 34 พร้อมสิ่งปลูกสร้างมาขาย
ทอดตลาดก็ในฐานะที่เป็นทรัพย์สินของจำเลยโดยกองมรดกของนางสาครผู้ตายมิได้
ยื่นคำคัดค้าน หรือขอใช้สิทธิอย่างใด ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งส่วนผู้ร้องก็เพียงแต่ยื่นคำร้องขอรับชำระหนี้ในเงินที่ขายทอด
ตลาดก่อนเจ้าหนี้อื่นในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิเท่านั้น ซึ่งศาลชั้นต้นอนุญาตแล้ว สำหรับ

เงินส่วนที่เหลือ ผู้ร้องเจ้าหนี้จำเลยที่ 1 ในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 757/2529 ของ ศาลชั้นต้นซึ่งเป็นบุคคลคนเดียวกันกับจำเลยคดีนี้ มิได้ยื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 ดังนั้น เมื่อไม่มีเจ้าหนี้รายอื่นมา ยื่นคำขอเฉลี่ยทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ก็ชอบที่จะต้องจ่าย เงินสุทธิที่หักจากหนี้บริมสิทธิแล้วให้แก่โจทก์ไปตามที่โจทก์พึงมีสิทธิได้รับเต็ม จำนวน ผู้ร้องจะมายื่นคำแถลงคัดค้านขอให้งดการจ่ายเงินที่เหลือทั้งหมดให้แก่โจทก์ โดยอ้างเหตุว่าขอยึดไว้ในคดีอื่นหาได้ไม่

พิพากษายืน

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ก้าน อ้นนันทน์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ